



PUTUSAN
Nomor 3883 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AFDILLAH AINUL YAQIN H, S.E. alias OKI SATROMIN alias OKY SATROMIN alias SATROMIN alias P.OKY alias SATROMIN P. OKY**, bertempat tinggal di Dusun Curah Manis, RT 002, RW 002, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
2. **RODIYEH alias JUHAIRIYAH B. OKY alias B.OKY SATROMIN**, bertempat tinggal di Dusun Curah Manis, RT 002, RW 002, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Margaretha Triningrum J., S.H., Advokat pada Kantor Hukum Reth's & Partners, berkantor di Jalan Letjen Sutoyo, Perum Sumbersari Permai III, Blok J-1, RT 004, RW 004, Desa/Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk c.q. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG JEMBER**, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang Jember, Mohamad Sukari, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani, Nomor 1, Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutrisno, Manager Pemasaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3883 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022;

- **KEMENTERIAN KEUANGAN RI c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGERA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGERA DAN LELANG JEMBER**, yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Humas DJKN a.n. Menteri Keuangan, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 344 A, Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Lukman Saleh, Kepala KPKNL Jember, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 344 A, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2022;
- **MUKHTAR LUTFI**, bertempat tinggal di Jalan Bungur Lingk. Gebang Darwo Timur, RT 001, RW 017, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember (saat ini berdomisili di Perum Demang Mulya, Blok B-6, RT 001, RW 006, Kelurahan/Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- **AHMAD**, bertempat tinggal di Dusun Besuk, RT 002, RW 008, Kelurahan/Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
- **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Akhyar Tarfi, S.SiT., M.H., berkedudukan di Jalan K.H. Siddiq, Nomor 55, Jember,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3883 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Suhandoko, S.H., Penata Pertanahan Pertama, dan kawan-kawan, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Jalan K.H. Siddiq, Nomor 55, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I untuk membayar pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp204.335.124,00 (dua ratus empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah) secara sekaligus hingga batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perkara ini dinyatakan *incracht* atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum Tergugat I untuk menerima pembayaran utang pokok dari Penggugat I sebesar Rp204.335.124,00 (dua ratus empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah) secara sekaligus dari Penggugat I hingga batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perkara ini dinyatakan *incracht* atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan semua sertifikat yang menjadi agunan kredit Penggugat I kepada Para Penggugat dan melepaskan semua hak tanggungan terhadap semua objek agunan kredit Penggugat I;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3883 K/Pdt/2023



6. Menyatakan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II tanggal 14 Agustus 2018 dengan Risalah Lelang Nomor 220/48/2018 tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 220/48/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh Tergugat II, tidak sah dan batal demi hukum;
8. Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan Risalah Lelang Nomor 220/48/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
9. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun yang mendapatkan perolehan hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan apapun terhadap objek agunan terjual lelang;
10. Menetapkan sebelum adanya keputusan hukum yang tetap dalam perkara ini, objek agunan terjual lelang berada dalam penguasaan Para Penggugat;
11. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh atas putusan perkara ini dan meroya atas hak tanggungan, mengembalikan serta menerbitkan sertifikat objek agunan kredit Penggugat I atas nama Para Penggugat seperti semula;
12. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan terhadap penjualan lelang yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3883 K/Pdt/2023



Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi gugatan *error in persona*;

Eksepsi Tergugat III:

- Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Kewenangan absolut;
2. Objek gugatan tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jmr, tanggal 25 Oktober 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp8.245.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT SBY, tanggal 7 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jmr, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2023;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3883 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 5/Pdt/2023/PN Sby, tanggal 7 Februari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jmr, tanggal 25 Oktober 2022 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II telah melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan lelang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II tanggal 14 Agustus 2018 dengan Risalah Lelang Nomor 220/48/2018 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 220/48/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I untuk mengembalikan seluruh sertifikat yang menjadi agunan kredit Pemohon Kasasi I/Pembanding/Penggugat I kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dan melepaskan semua hak tanggungan terhadap semua objek agunan kredit Pemohon Kasasi II/Pembanding/Penggugat I;
5. Menghukum Pemohon Kasasi I/Pembanding/Penggugat I untuk



membayar utang pokok kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I sebesar Rp204.335.124,00 (dua ratus empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah) secara sekaligus selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perkara ini dinyatakan *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I untuk menerima pembayaran utang pokok dari Pemohon Kasasi I/Pembanding/Penggugat I sebesar Rp204.335.124,00 (dua ratus empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah) secara sekaligus dari Pemohon Kasasi I/Pembanding/Penggugat I selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perkara ini dinyatakan;
7. Menghukum Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III atau siapapun yang mendapatkan perolehan hak dari padanya untuk menyerahkan objek lelang dari Risalah Lelang Nomor 220/48/2018 berikut dengan sertipikat hak milik objek tersebut;
8. Menghukum Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat tunduk dan patuh atas putusan perkara ini dan meroya atas hak tanggungan, mengembalikan serta menerbitkan sertipikat objek agunan kredit Pemohon Kasasi I/Pembanding/Penggugat I ke atas nama Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat seperti semula;
9. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini hingga tingkat kasasi secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3883 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Maret 2023, dan kontra memori kasasi tanggal 3 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jember, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fasilitas kredit debitur telah dinyatakan bermasalah, karena Penggugat sebagai Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati antara Penggugat I dan Tergugat I. Oleh karena Penggugat telah diperingatkan untuk memenuhi kewajibannya, akan tetapi tidak juga melakukan pelunasan kreditnya itu, maka Penggugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji, sehingga sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, Tergugat I dapat melakukan pelelangan atas jaminan utangnya yang telah diikat Hak Tanggungan guna pemenuhan prestasi Penggugat I atas utangnya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan dapat melakukan eksekusi atas kekuasaan sendiri (*parate* eksekusi) melalui Tergugat II sebagai Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL);

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengirimkan Surat Pemberitahuan Rencana Penjualan Agunan Melalui Lelang Nomor 2706 tanggal 7 Agustus 2018 dan membuat pengumuman melalui Surat Kabar Surya tanggal 14 Agustus 2018. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan untuk melakukan lelang objek hak tanggungan oleh Tergugat I melalui Tergugat II sebagai Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan sama sekali tidak melanggar kesepakatan dalam perjanjian kredit;

Bahwa perbuatan Tergugat II melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK 27/2016"), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang



Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tanggal 14 November 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I, sehingga tepat pertimbangan *judex facti* perbuatan Tergugat II dalam melakukan lelang atas barang agunan milik Penggugat I adalah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK 27/2016") dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet (PMK 90/2016). Penjualan lelang terhadap objek sengketa tersebut juga telah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah ("UUHT"), maka perbuatannya bukan merupakan perbuatan melawan hukum, demikian pula pembeli lelang sebagai pembeli lelang yang beriktikad baik harus mendapat perlindungan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3883 K/Pdt/2023



Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi AFDILLAH AINUL YAQIN H, S.E. alias OKI SATROMIN alias OKY SATROMIN alias SATROMIN alias P.OKY alias SATROMIN P. OKY, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AFDILLAH AINUL YAQIN H, S.E. alias OKI SATROMIN alias OKY SATROMIN alias SATROMIN alias P.OKY alias SATROMIN P. OKY**, 2. **RODIYEH alias JUHAIRIYAH B. OKY alias B.OKY SATROMIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3883 K/Pdt/2023